

证券从业资格 金融市场基础知识 教材精讲班 授课教师：赵思异 第六章：证券投资基金

目录

- 第一节证券投资基金概述
- 第二节证券投资基金的运作与市场参与主体
- 第三节基金的募集、申购、赎回与交易
- 第四节基金的估值、费用与利润分配
- 第五节基金的管理
- 第六节证券投资基金的监管与信息披露
- 第七节非公开募集证券投资基金

第一节 证券投资基金概述

- 一、证券投资基金的概念与特点
- 二、证券投资基金的分类
- 三、证券投资基金的起源与发展

一、证券投资基金的概念与特点

掌握证券投资基金的概念和特点；

掌握基金与股票、债券的区别；

（一）证券投资基金的概念

投资基金是指通过向投资者募集资金，形成独立基金财产，由专业投资机构（基金管理人）进行基金投资与管理，由基金托管人进行资产托管，由基金投资人共享投资收益、共担投资风险的一种集合投资方式。

根据基金投资对象的不同，可以将投资基金分为证券投资基金与另类投资基金。

根据募集方式的不同，可将投资基金分为公募基金与私募基金两大类。

证券投资基金在不同国家和地区的称谓不尽相同，如证券投资基金在美国主要指共同基金，在英国和我国香港地区被称为单位信托基金，在欧洲一些国家被称为“集合投资基金”或“集合投资计划”，在日本和我国台湾地区被称为证券投资信托基金等。

（二）证券投资基金的特点

1. 集合理财、专业管理
2. 组合投资、分散风险
3. 利益共享、风险共担
4. 严格监管、信息透明
5. 独立托管、保障安全

（三）证券投资基金与股票、债券的区别

1. 反映的经济关系不同

股票反映的是所有权关系，债券反映的是债权债务关系，而基金反映的则是信托关系，但公司型基金除外。

2. 筹集资金的投向不同

股票和债券是直接投资工具，筹集的资金主要投向实业，而基金是间接投资工具，筹集的资金主要投向有价证券等金融工具。

3. 收益风险水平不同

股票的直接收益取决于发行公司的经营效益，不确定性强，投资于股票有较大的风险。债券的直接收益取决于债券利率，而债券利率一般是事先确定的，投资风险较小。基金主要投资于有价证券，投资选择灵活多样，从而使基金的收益有可能高于债券，投资风险又可能小于股票。因此，基金能满足那些不能或不宜直接参与股票、债券投资的个人或机构的需要。

二、证券投资基金的分类

掌握契约型基金与公司型基金、封闭式基金与开放式基金的概念与区别；

熟悉股票基金、债券基金、混合型基金、货币市场基金的概念；

熟悉公募基金与私募基金的区分；

掌握交易所交易基金与上市开放式基金的概念、特点；

熟悉保本基金、QDII 基金、分级基金、基金中基金以及伞形基金的概念；

（一）按基金的组织形式划分，可分为契约型基金和公司型基金

契约型基金是依据基金合同设立的一类基金。在我国，契约型基金依据基金管理人、基金托管人之间所签署的基金合同设立，基金投资者购买基金份额后成为基金持有人，依法享受权利并承担义务。

公司型基金依据基金公司章程设立，是在法律上具有独立法人地位的股份投资公司。基金投资者是公司的股东，凭其持有的股份依法享有投资收益。

契约型基金与公司型基金的区分：

一是资金的性质不同。契约型基金的资金是通过发行基金份额筹集起来的信托财产；公司型基金的资金是通过发行普通股票筹集的公司法人的资本。

二是投资者的地位不同。契约型基金的投资者购买基金份额后成为基金契约的当事人（委托人，收益人）。公司型基金的投资者购买基金公司的股票后成为该公司的股东。

三是基金的营运依据不同。契约型基金依据基金合同营运基金，公司型基金依据投资公司章程营运基金。

*我国的基金全部是契约型基金。

例题·单选题

关于公司型基金的说法，下列说法正确的是（ ）。

- I. 公司型基金依据基金公司章程设立
 - II. 公司型基金以发行股份的方式募集资金
 - III. 公司型基金在组织形式上与股份有限公司类似
 - IV. 公司型基金的持有人凭借持有的股份依法享有投资收益
- A. I、II B. I、II、III
C. III、IV D. I、II、III、IV

【答案】D

（二）按基金运作方式划分，可分为封闭式基金和开放式基金等类型

封闭式基金是指基金份额在存续期内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的基金。封闭式基金在封闭期内不能追加认购或赎回，

投资者只能通过证券公司在二级市场上进行基金份额的买卖。

开放式基金是指基金份额总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购及赎回的基金。

封闭式基金与开放式基金主要有以下区别：

1. 期限不同

封闭式基金有固定的存续期，通常在 5 年以上，一般为 10 年或 15 年，经持有人大会通过并经监管机构同意可以适当延长期限。开放式基金没有固定期限，投资者可向基金管理人申购、赎回基金份额。

例题·单选题

封闭式基金的固定存续期是（ ）。

- A. 5 年以上
- B. 15 年以上
- C. 半年以上
- D. 无固定期限

【答案】A

2. 发行规模限制不同

封闭式基金的基金规模是固定的，在封闭期限内未经法定程序认可不能增加发行。开放式基金没有发行规模限制，投资者可提出申购或赎回申请，基金规模随之增加或减少。

3. 基金份额交易方式不同

封闭式基金的基金份额在封闭期限内不能赎回，持有人只能在证券交易场所交易。开放式基金的投资者则可以在首次发行结束一段时间后，向基金管理人或其销售代理人提出申购或赎回申请。绝大多数开放式基金不上市交易，交易在投资者与基金管理人或其销售代理人之间进行。

4. 价格形成方式不同

封闭式基金的买卖价格受市场供求关系的影响，常出现溢价或折价现象，并不必然反映单位基金份额的净资产值。开放式基金的申购赎回以每一基金份额净资产值为基础，不受市场供求关系影响。

5. 激励约束机制与投资策略不同

封闭式基金份额固定，即使基金表现良好，也不能扩大运作规模，如果基金表现不好，由于投资者无法赎回投资，基金经理在投资运作上面临的直接压力因此相对较小。与此不同，如果开放式基金的业绩表现良好，将会吸引新的投资，规模将随之扩大；如果表现差，则会面临投资者赎回投资的直接压力，被迫调整投资策略。因此，与封闭式基金相比，开放式基金给基金管理人提供了更好的激励约束机制。

（三）按基金的投资标的划分，可分为股票基金、债券基金、混合型基金、货币市场基金等

1. 股票基金

股票基金是指以股票为主要投资对象的证券投资基金。在我国，根据中国证监会对基金类别的分类标准，80%以上的基金资产投资于股票的，为股票基金。股票基金的风险较高，但预期收益也较高，其投资目标侧重于追求资本利得和长期资本增值，比较适合长期投资。

2. 债券基金

债券基金是一种以债券为主要投资对象的证券投资基金。在我国，根据中国证监会对基金类别的分类标准，80%以上的基金资产投资于债券的，为债券基金。债券基金的收益会受市场利率的影响，当市场利率下调时，其收益会上升；反之，若市场利率上调，其收益将下降。

3. 混合型基金

混合型基金是指同时投资于股票与债券的基金，该类基金由于资产配置比例不同，风险收益

差异较大。一般可以根据资产配置的不同,可以将混合型基金分为偏股型基金、偏债型基金、股债平衡型基金、灵活配置型基金等。

4. 货币市场基金

货币市场基金是仅以货币市场工具为投资对象的一种基金,其投资对象期限较短,一般在1年以内,包括银行短期存款、国库券、公司短期债券、银行承兑票据及商业票据等货币市场工具。货币市场基金的优点是资本安全性高,因此,货币市场基金通常被认为是低风险的投资工具。

(四)按基金的投资目标划分,可分为成长型基金、收入型基金、平衡型基金

成长型基金是基金中最常见的一种,它追求的是基金资产的长期增值。

通常将基金资产投资于信誉度较高、有长期成长前景或长期盈余的所谓成长公司的股票

收入型基金主要投资于可带来现金收入的有价证券,以获取当期的最大收入为目的。

平衡型基金将资产分别投资于两种特性的证券上,并在以取得收入为目的的债券以及优先股和以资本增值为目的的普通股之间进行平衡。

(五)按基金的投资理念划分,可分为主动型基金和被动型基金

主动型基金是指通过积极的选股和择时,力图取得超越基准组合表现的基金。

被动型基金通常又被称为“指数基金”,是指以特定指数作为跟踪对象,力图复制指数表现的一类基金。指数基金的优势是管理费、交易费较低,同时可以有效降低非系统性风险。

指数增强型基金是一类介于主动型基金和被动型基金之间的基金,它通过指数增强策略,以期获得高于标的指数回报水平的投资业绩。

(六)按基金的募集方式划分,可分为公募基金和私募基金

公募基金是指面向社会公众公开发售基金份额、募集资金而设立的基金。基金份额的投资金额要求较低,适合中小投资者参与。

私募基金是向特定合格投资者发售基金份额、募集资金而设立的基金。私募基金的投资金额较高,风险较大,监管机构对投资者的资格和人数会加以限制。

(七)特殊类型基金

1. 交易所交易基金(ETF)

ETF是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种基金运作方式。

ETF结合了封闭式基金与开放式基金的运作特点

ETF通常是以某一选定的指数所包含的成分证券为投资对象,依据构成指数的证券种类和比例,采用完全复制或抽样复制的方法进行被动投资的指数型基金。

根据ETF跟踪的指数不同,可分为股票型ETF、债券型ETF等。ETF最大的特点是实物申购、赎回机制,即它的申购是用一篮子股票换取ETF份额,赎回时是以基金份额换回一篮子股票而不是现金。

ETF有“最小申购、赎回份额”的规定,通常最小申购、赎回单位在30万份、50万份或100万份,申购、赎回必须以最小申购、赎回单位的整数倍进行,一般只有机构投资者才有实力参与一级市场的实物申购与赎回交易。

ETF实行一级市场和二级市场并存的交易制度。因为一级、二级市场的价差会产生套利机会,而套利交易会使得二级市场价格恢复到基金份额净值附近。

2. 上市开放式基金

上市开放式基金(LOF)是一种既可以同时在场外市场进行基金份额申购、赎回,又可以在交易所进行基金份额交易和基金份额申购或赎回,并通过份额转托管机制将场外市场与场内市场有机地联系在一起的一种开放式基金。

与ETF不同,LOF不一定采用指数基金模式,也可以是主动管理型基金;

同时,申购和赎回均以现金进行,对申购和赎回没有规模上的限制,可以在交易所申购、赎

回，也可以在代销网点进行。

3. 避险策略基金

避险策略基金是指通过一定的避险投资策略进行运作，同时引入相关保障机制，以便在避险策略周期到期时，力求避免基金份额持有人投资本金出现亏损的公开募集证券投资基金。

避险策略基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

4. QDII 基金

QDII 基金是指在一国境内设立，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券投资的基金。

根据中国证监会的规定，QDII 基金投资目的地为与中国证监会签署了双边监管合作谅解备忘录的国家或地区，投资工具为股票、基金、债券、金融衍生品等。

5. 分级基金

分级基金又被称为“结构型基金”“可分离交易基金”，是指在一只基金内部通过结构化的设计或安排，将普通基金份额拆分为具有不同预期收益与风险的两类（级）或多类（级）份额并可分离上市交易的一种基金产品。分级基金的基础份额被称为母基金份额，预期风险收益较低的子份额被称为 A 类份额（或优先份额），预期风险收益较高的子份额被称为 B 类份额（或进取份额）。

6. 基金中基金（FOF）

基金中基金是以其他基金为投资对象的基金。在中国，根据中国证监会对基金类别的分类标准，80%以上的基金资产投资于其他基金份额的，为基金中基金。

7. 伞形基金

伞形基金又被称为系列基金，是指多个基金共用一个基金合同，子基金独立运作并直接可以相互转换的一种基金结构形式。不同子基金隶属于一个总契约和总体管理框架，可以降低新基金设立的成本，形成品牌优势，便于在不同国家或地区销售。

8. 养老目标基金

养老目标基金是指以追求养老资产的长期稳健增值为目的，鼓励投资人长期持有，采用成熟的资产配置策略，合理控制投资组合波动风险的公开募集证券投资基金。

养老目标基金应当采用基金中基金形式或中国证监会认可的其他形式运作。

了解证券投资基金的起源与全球证券投资基金业发展概况；

了解我国证券投资基金的发展概况；

熟悉公开募集证券投资基金侧袋机制的有关内容。

（一）证券投资基金的起源与发展历程

1. 第一个投资基金诞生于荷兰。

2. 1868 年诞生于英国的“海外及殖民地政府信托”，为现代投资基金的发展树立了新的典范。19 世纪 90 年代初，美国有了首只封闭式基金。

3. 1924 年在波士顿设立的“马萨诸塞投资信托基金”是世界上第一只开放式基金。

4. 1993 年首只 ETF 基金在美国发行。

三、证券投资基金的起源与发展

（二）全球证券投资基金业发展概况

美国开放式基金资产占全球基金总资产的 47%，是全球第一大基金市场。而我国开放式基金净资产规模排名全球第七。

（三）证券投资基金在我国的发展

证券投资基金在我国的发展可分为四个阶段。

1. 早期探索阶段（1990~1997 年）

1992 年 11 月，经深圳市人民银行批准成立了深圳市投资基金管理公司，设立了国内最早的

封闭式基金——天骥基金。与此同时，国内第一家经中国人民银行批准的公司型封闭式投资基金——淄博乡镇企业投资基金正式设立，并于1993年8月在上海证券交易所挂牌上市，成为我国首家在证券交易所上市交易的投资基金。

2. 规范发展阶段（1998~2003年）

1998年3月27日，新成立的南方基金管理公司与国泰基金管理公司分别发起设立规模均为20亿元的两只封闭式基金——基金开元与基金金泰，由此拉开了中国证券投资基金业发展的序幕。

2001年9月我国第一只开放式基金——华安创新诞生；2003年12月首只货币市场基金诞生。

3. 创新发展阶段（2004~2012年）

这一阶段，基金产品创新层出不穷，先后出现了上市开放式基金（LOF）（2004年10月）、ETF基金（2004年12月），分级基金（2007年7月）、QDII基金（2007年9月）等主要基金创新品种。

4. 稳步发展阶段（2013年至今）

2012年12月，修订后的《证券投资基金法》颁布，并于2013年6月1日正式实施。

2015年7月，内地与香港开启基金互认，香港成立的基金可以向内地销售，内地成立的基金业可以进入香港市场。

2016年6月，恒生前海基金管理公司获得中国证监会批准筹建，2016年9月正式开业，成为内地第一家港资控股的公募基金基金管理公司。

2017年11月10日国务院宣布，基金管理公司的外资所有权比例上限增至51%，并将在三年内达到100%。2017年9月，首批6只公募FOF获批发行。

2020年7月10日，中国证监会发布《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》（以下简称《指引》），于2020年8月1日起开始执行。中国证监会修

2020年8月1日起执行的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》，是对不活跃证券估值问题的针对性解决方案。

侧袋机制，是将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。

侧袋机制实施期间，原有账户被称为主袋账户，专门账户被称为侧袋账户。

特定资产包括：无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；其他资产价值存在重大不确定性的资产。

侧袋机制实施期间，原有账户被称为主袋账户，专门账户被称为侧袋账户。

基金的侧袋机制的意义

有利于进一步丰富公募基金的流动性风险管理工具，缓解特定情形下因基金赎回引发的潜在系统性风险，也可防范先赎占优等行为，保障投资者合法权益。

第二节 证券投资基金的运作与市场参与主体

一、证券投资基金的运作

二、基金市场参与主体

熟悉我国证券投资基金的运作关系；

熟悉基金投资面临的外部风险与内部风险；

熟悉基金市场参与主体。

一、证券投资基金的运作

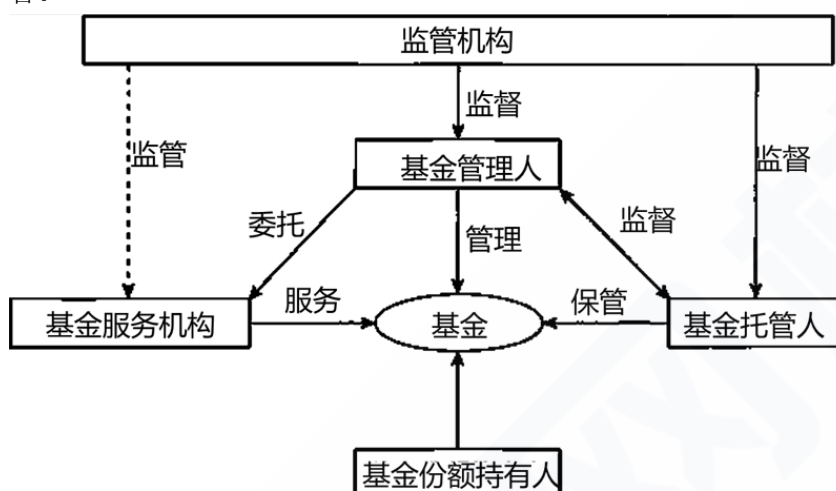
（一）基金运作概述

基金的运作包括基金的募集、基金投资管理、基金资产托管、基金份额的登记与交易、基金资产的估值与会计核算、基金的信息披露以及其他相关环节。

在基金运作中，基金管理人居主导与核心位置。

（二）证券投资基金的运作关系

基金投资者、基金管理人与基金托管人是基金的主要当事人，基金市场上的各类中介服务机构通过自己的专业服务参与基金市场，监管机构则对基金市场上的各类参与主体实施全面监管。



二、基金市场参与主体

（一）基金当事人

我国证券投资基金依据基金合同设立，基金份额持有人、基金管理人与基金托管人是基金合同的当事人，简称基金当事人。

1. 基金份额持有人

基金份额持有人即基金投资者，是基金的出资人、基金资产的所有者和基金投资收益的受益人，基金份额持有人是基金一切活动的中心。

2. 基金管理人

基金管理人是基金的募集者和管理者，在整个基金的运作中起着核心的作用。它不仅负责基金的投资管理，而且还承担着产品设计、基金营销、基金注册登记、基金估值、会计核算等多方面的职责。

在我国，公开募集基金的基金管理人，由基金公司或者经国务院证券监督管理机构按照规定核准的其他机构担任。

3. 基金托管人

为了保证基金资产的安全，《证券投资基金法》规定，基金资产必须由独立于基金管理人的基金托管人保管，从而使得基金托管人成为基金的当事人之一。

基金托管人的职责主要体现在资产保管、资金清算、会计复核以及对投资运作的监督等方面。在我国，基金托管人只能由依法设立并取得基金托管资格的商业银行或其他金融机构承担。

（二）基金市场服务机构

1. 基金销售机构

基金销售机构是指经中国证券监督管理委员会或者其派出机构注册，取得基金销售业务资格的机构。

商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、保险经纪公司、保险代理公司、证券投资咨询机构、独立基金销售机构从事基金销售业务的，应当向住所地中国证监会派出机构申请注册

基金销售业务资格，并申领《经营证券期货业务许可证》。

2. 基金销售支付机构

基金销售支付机构受基金销售机构委托，为基金销售机构提供基金销售结算资金划转服务。

3. 基金份额登记机构

基金管理人可以依照中国证监会的规定委托基金份额登记机构办理基金份额登记业务。

基金份额登记机构应当确保基金份额的登记、存管和结算业务处理安全、准确、及时、高效。

基金管理人变更基金份额登记机构的，应当在变更完成 10 个工作日内向中国证监会报告。

4. 基金投资顾问机构

基金投资顾问机构是向基金投资者提供基金投资咨询、建议服务的机构。

5. 基金评价机构

基金评价机构是指从事对基金管理人、基金绩效进行评价、排名、评级、评奖活动的机构。

6. 基金信息技术系统服务机构

基金信息技术系统服务机构是指向基金管理人、基金托管人和基金服务机构提供基金业务核心应用软件开发、信息系统运营维护、信息系统安全保障和基金交易电子商务平台等业务活动的机构。

7. 其他服务机构

律师事务所和会计师事务所作为专业、独立的中介服务机构，为基金提供法律和会计服务。

（三）基金的监管机构和自律组织

1. 基金的监管机构

基金监管机构通过依法行使审批或核准权，依法办理基金备案，对基金管理人、基金托管人以及其他从事基金活动的服务机构进行监督管理。在我国，国务院证券监督管理机构，即中国证监会依法对证券投资基金活动实施监督管理。

2. 基金的自律组织

基金的自律组织主要有基金行业自律组织和证券交易所。

基金行业自律组织是由基金管理人、基金托管人或基金销售机构等服务机构成立的行业自律组织。中国证券投资基金业协会是我国基金行业的自律性组织。

第三节 基金的募集、申购、赎回与交易

一、基金的募集与认购

二、开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结

三、封闭式基金的交易

一、基金的募集与认购

熟悉拟募集基金应具备的条件；

熟悉基金的募集步骤；

熟悉开放式基金的认购步骤、认购方式、认购费率和收费模式；

熟悉开放式基金申购、赎回的概念；

熟悉认购与申购的区别；

熟悉申购、赎回的原则；

了解申购、赎回费用及销售服务费的概念；

（一）基金的募集

基金的募集是指基金管理公司根据有关规定向中国证监会提交募集申请文件、发售基金份额、募集基金的行为。

基金的募集一般要经过申请、注册、发售、基金合同生效四个步骤。

1. 基金募集申请

基金管理人进行基金的募集，必须根据《证券投资基金法》的有关规定，向中国证监会提交相关文件。

申请募集基金应提交的主要文件包括：募集基金的申请报告、基金合同草案、基金托管协议草案、招募说明书草案、法律意见书等。

2. 基金注册

根据《证券投资基金法》的规定，国务院证券监督管理机构应当自受理公开募集基金的募集注册申请之日起六个月内依照法律、行政法规及国务院证券监督管理机构的规定进行审查，作出注册或者不予注册的决定。

目前基金注册程序分为简易程序和普通程序。对常规基金产品，如常规股票基金、混合基金、债券基金、指数基金、货币基金、QDII 基金、ETF 等，按简易程序注册，注册审查时间原则上不超过 20 个工作日；对其他产品，如分级基金等，按照普通程序注册，注册审查时间不超过 6 个月。

3. 基金份额的发售

基金经注册后，方可发售基金份额。基金管理人应当自收到核准文件之日起 6 个月内进行基金份额的发售。基金的募集期限自基金份额发售日开始计算，募集期限不得超过 3 个月。

基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前公布招募说明书、基金合同及其他有关文件。在基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。投资人缴纳认购的基金份额的款项时，基金合同成立。

4. 基金合同生效

基金募集期限届满，基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币；基金份额持有人的人数不少于 200 人，基金管理人应当自募集期限届满之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。基金备案自中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日发布基金合同生效公告。

基金募集期限届满，基金不满足有关募集要求的，基金募集失败。基金募集失败，基金管理人应当以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，并在基金募集期限届满后 30 日内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

（二）开放式基金的认购

在基金募集期内购买基金份额的行为通常被称为基金的认购。

1. 开放式基金的认购步骤

开放式基金认购一般分为开户、认购与确认三个步骤。

（1）开户。投资人认购开放式基金，一般通过基金管理人或管理人委托的商业银行、证券公司等基金销售代理机构办理。拟进行基金投资的投资人，必须先开立基金账户和资金账户。基金账户是基金注册登记人为基金投资人开立的、用于记录其持有的基金份额及其变动情况的账户；资金账户是投资人在基金代销银行、证券公司开立的用于基金买卖的资金结算账户。

（2）认购。投资人在办理开放式基金认购申请时，须填写认购申请表，并须按销售机构规定的方式全额缴款。投资者在募集期内可以多次认购基金份额。一般情况下，已经正式受理的认购申请不得撤销。

（3）确认。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构接受了认购申请，申请的成功与否应以注册登记机构的确认结果为准。投资者于 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日起到办理认购的网点查询认购申请的受理情况。认购申请无效的，认购资金将退回到投资人资金账户。认购的最终结果要待基金募集期结束后才能确认。

2. 开放式基金的认购方式

开放式基金的认购采取金额认购的方式。

3. 开放式基金的认购费率 and 收费模式

我国股票型基金的认购费率大多在 1%~1.5%，债券型基金的认购费率通常在 1%以下，货币市场基金一般不收取认购费。

基金份额的认购通常有前端收费和后端收费两种模式。

4. 开放式基金认购份额的计算

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

(三) 开放式基金的申购、赎回

1. 申购、赎回的概念

投资者在开放式基金合同生效后，申请购买基金份额的行为通常被称为基金的申购。

开放式基金的赎回是指基金份额持有人要求基金管理人购回其所持有的开放式基金份额的行为。

2. 认购与申购的区别

认购指在基金设立募集期内，投资者申请购买基金份额的行为。申购指在基金合同生效后，投资者申请购买基金份额的行为。

3. 申购、赎回的原则

(1) 对固定净值型货币基金而言，基金份额价格固定为 1 元人民币，因此投资者在申购、赎回货币基金时，按固定价格进行申购、赎回。

(2) 对一般开放式基金（股票基金、债券基金、混合基金等）而言，在申购、赎回时则遵循“未知价”交易原则，投资者在申购、赎回一般开放式基金份额时并不能即时获知买卖的成交价格。申购、赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算，这与股票、封闭式基金等金融产品按“已知价”原则进行买卖不同。

(3) “金额申购、份额赎回”原则。即申购以金额申请，赎回以份额申请。这是适应未知价下进行申购、赎回最方便、安全的方式。货币基金也遵循一样的原则。

4. 申购、赎回费用及销售服务费

(1) 申购费用。投资者在办理开放式基金申购时，一般需要缴纳申购费。和认购费一样，申购费可以采用在基金份额申购时收取的前端收费方式，也可以采用在赎回时从赎回金额中扣除的后端收费方式。对于持有期低于 3 年的投资人，基金管理人不得免收其后端申购费用。

(2) 赎回费用。投资者在办理开放式基金赎回时，一般需要缴纳赎回费，货币市场基金及中国证监会规定的其他品种除外。通常，持有时间越长，适用的赎回费率越低。

(3) 销售服务费。基金管理人可以从开放式基金财产中计提一定比例的销售服务费，例如我国的货币市场基金，通常申购和赎回费为 0。一般从基金财产中计提不高于 0.25% 的销售服务费，用于基金的持续销售和为基金份额持有人提供服务。

二、开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结

熟悉开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结的概念；

(一) 开放式基金份额的转换

开放式基金份额转换是指投资者将其所持有的某一只基金份额转换为另一只基金份额的行为，基金转换业务所涉及的基金，必须是由同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

（二）开放式基金的非交易过户

开放式基金非交易过户是指不采用申购、赎回等交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为，主要包括继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户。

（三）开放式基金份额的转托管

开放式基金份额转托管是指基金份额持有人申请将其托管在某一交易账户中的全部或部分基金份额转出并转入另一交易账户的行为。投资人可通过办理转托管业务，实现其变更办理基金业务销售渠道（或网点）的需要。

（四）开放式基金份额的冻结

基金注册登记机构只受理相关有权部门或机关本身提出的基金份额冻结与解冻业务申请。基金份额冻结期间，冻结部分不能进行除份额解冻、基金收益分配之外的基金交易。被冻结基金份额的现金红利自动转成基金份额且该再投资部分一并予以冻结，直至份额解冻。

三、封闭式基金的交易

熟悉封闭式基金的交易规则与交易费用。

（一）交易规则

投资者买卖封闭式基金必须开立深、沪证券账户或深、沪基金账户及资金账户。基金账户只能用于基金、国债及其他债券的认购及交易。

封闭式基金的交易时间是每周一~周五（法定公众节假日除外），上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00。封闭式基金的交易遵从“价格优先、时间优先”的原则。

封闭式基金的报价单位为每份基金价格。基金的申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币，买入与卖出封闭式基金份额申报数量应当为 100 份或其整数倍，单笔最大数量应低于 100 万份。

沪、深证券交易所对封闭式基金交易实行与对 A 股交易同样的 10% 的涨跌幅限制；同时，与 A 股一样实行 T+1 交割、交收，即达成交易后，相应的基金交割与资金交收在交易日的下一个营业日（T+1）完成。

（二）交易费用

按照沪、深证券交易所公布的收费标准，我国基金交易佣金不得高于成交金额的 0.5%（深圳证券交易所特别规定该佣金水平不得低于代收的证券交易监管费和证券交易经手费，上海证券交易所无此规定），起点 5 元，由证券公司向投资者收取。目前，封闭式基金交易不收取印花税。

第四节 基金的估值、费用与利润分配

一、基金资产估值

二、基金的费用

三、基金利润与利润分配

四、基金的税收

一、基金资产估值

熟悉基金资产估值的概念；

了解基金资产估值的重要性；

熟悉基金资产估值需考虑的因素；

熟悉我国基金资产估值的原则；

（一）基金资产估值的概念

基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，

从基金资产总值中扣除所有负债即是基金资产净值。

基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值。

基金资产净值=基金资产总值-基金负债

基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

（二）基金资产估值的重要性

基金份额净值是开放式基金申购份额、赎回金额计算的基础，只有基金份额净值的估值结果是公允的，并进行及时的信息披露，各参与方才能在公平、公开的环境中进行投资活动。

（三）基金资产估值需考虑的因素

1. 估值频率

基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值，通常相关法规会规定一个最小的估值频率。

我国的开放式基金于每个交易日估值，并于下一交易日公告份额净值；封闭式基金每个交易日都进行估值，但每周披露一次基金份额净值。

2. 交易价格的公允性

当基金投资标的为交易活跃的证券时，对其资产进行估值较为容易。在这种情况下，市场交易价格是可获得并被接受的，也是公允的，因此，也是可信的，直接采用市场交易价格就可以对标的资产估值。

当基金投资交易不活跃的证券时，基金持有的证券要么没有交易价格，要么交易价格不可信，因此资产估值问题复杂得多。

3. 估值方法的一致性及公开性

估值方法的一致性是指基金在进行资产估值时均应采用同样的估值方法，遵守同样的估值规则。估值方法的公开性是指基金采用的估值方法需要在法定募集文件中公开披露。若基金变更了估值方法，必须及时进行披露。

（四）我国基金资产估值的原则

1. 基金资产估值的责任人及其义务

根据《证券投资基金法》的规定，我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对基金管理人的估值及净值计算结果负有复核义务责任。

2. 估值的基本原则

（1）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。

估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。

（2）对不存在活跃市场的投资品种，应采取在当前情况下适用并且可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。

（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确认公允价值。

二、基金的费用

熟悉基金费用的种类；

熟悉各种费用的计提标准及计提方式。

（一）基金费用的种类

在基金运作过程中涉及的费用可以分为两大类：

一类是基金销售过程中发生的由基金投资者承担的费用，主要包括申购费（认购费）、赎回费及基金转换费等；

另一类是基金管理过程中发生的费用，主要包括基金管理费、基金托管费、持有人大会费用、信息披露费等，这些费用由基金资产承担。

上述两大类费用的性质是不同的。第一类费用并不参与基金的会计核算，而第二类费用则需要直接从基金资产中列支，其种类及计提标准需在基金合同及基金招募说明书中明确规定。

（二）各种费用的计提标准及计提方式

1. 基金管理费、基金托管费和基金销售服务费

（1）基金管理费是指基金管理人管理基金资产而向基金收取的费用。基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用。基金销售服务费是用于基金的持续销售和为基金份额持有人提供服务而收取的费用。

（2）我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按照前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

（3）基金管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比。基金规模越大，风险程度越低，基金管理费率越低。

（4）我国积极管理的股票型基金一般按照年管理费率 1.5% 的比例计提管理费，指数型基金和债券型基金的年管理费率一般为 0.5%~1.0%，货币市场基金的年管理费率一般为 0.33%。

（5）股票型基金的年托管费率一般为 0.25%，指数型基金和债券型基金的年托管费率一般为 0.1%~0.25%，货币市场基金的年托管费率一般为 0.1%。此外，货币市场基金和债券型基金可以从基金资产列支基金销售服务费，年费率一般为 0.25%~0.35%。

2. 基金交易费

基金交易费是指基金在进行证券买卖交易时所发生的相关交易费用。我国基金的交易费主要包括印花税、佣金、过户费、经手费、证管费。佣金由证券公司按成交金额的一定比例向基金收取，印花税、过户费、经手费、证管费等则由登记公司或交易所按有关规定收取。参与银行间债券交易的，还需向中央国债登记结算有限责任公司支付银行间账户服务费，向全国银行间同业拆借中心支付交易手续费等服务费用。

3. 基金运作费

基金运作费是指为保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用，包括审计费、律师费、上市年费、信息披露费、分红手续费、持有人大会费、开户费、银行汇划手续费等。

（三）不列入基金管理过程中发生费用的项目

下列费用不列入基金管理过程中发生费用：

1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2. 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3. 基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等费用。

三、基金利润与利润分配

熟悉基金收入的来源、利润分配方式；

掌握不同类型基金利润分配的原则；

（一）基金利润

基金利润是指基金在一定会计期间的经营成果。基金利润主要来自基金收入减去基金费用后的净额、公允价值变动损益等。

1. 基金收入

基金收入主要包括利息收入、投资收益以及其他收入。

(1) 利息收入是指基金经营活动中因债券投资、资产支持证券投资、银行存款、结算备付金、存出保证金、按买入返售协议融出资金等而实现的利息收入。具体包括债券利息收入、资产支持证券利息收入、存款利息收入、买入返售金融资产收入等。

(2) 投资收益是指基金经营活动中因买卖股票、债券、资产支持证券、基金等实现的差价收益，具体可分为股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益、基金投资收益、衍生工具收益、股利收益等。

(3) 其他收入是指除上述收入以外的其他各项收入，包括赎回费扣除基本手续费后的余额、手续费返还、ETF 替代损益，以及基金管理人等机构为弥补基金财产损失而支付给基金的赔偿款项等。这些收入项目一般根据发生的实际金额确认，占比较少。

2. 公允价值变动损益

公允价值变动损益是指基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于估值日对基金资产按公允价值估值时予以确认。

(二) 基金利润分配

1. 封闭式基金的利润分配

根据有关规定，封闭式基金的收益分配每年不得少于一次，封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的 90%。基金分配后，基金份额净值不得低于面值。封闭式基金只能采用现金方式分红。

例题·单选题

封闭式基金年度利润分配比例不得低于基金年度已实现收益的（ ）。

- A. 60%
- B. 70%
- C. 80%
- D. 90%

【答案】D

2. 一般开放式基金的利润分配

我国一般开放式基金按规定需在基金合同和招募说明书中约定每年基金收益分配的最次数和每次基金收益分配的最低比例，同时要求基金利润分配后基金份额净值不得低于面值。一般开放式基金的分红方式有两种：

(1) 现金分红。根据基金利润情况，基金管理人以投资者持有基金份额数量的多少，将利润分配给投资者。这是基金分配最普遍的形式。

(2) 红利再投资。红利再投资是指将投资人应分配的净利润折算为等值的新的基金份额记入投资人基金账户的分红方式。

根据有关规定，一般开放式基金利润分配默认的方式应当采用现金分红。开放式基金的基金份额持有人可以事先选择分红再投资。基金份额持有人事先未作出选择的，基金管理人应当支付现金。

3. 货币市场基金的利润分配

《货币市场基金管理暂行规定》规定：“对于每日按照面值进行报价的货币市场基金，可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资，并应当每日进行收益分配。”

四、基金的税收

熟悉基金自身投资活动产生的税收；

熟悉基金投资者（包括个人和机构）投资基金的税收。

（一）基金自身投资活动产生的税收

1. 增值税

基金运营过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人。证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券转让收入免征增值税。

2. 印花税

基金卖出股票按照 0.1% 的税率征收交易印花税，买入交易不征收印花税，即对印花税实行单向征收。

3. 所得税

(1) 企业所得税。对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(2) 个人所得税。

① 对基金取得的储蓄存款利息收入，暂免征收个人所得税。

② 对基金取得的债券利息收入，发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。其中，国债及国家发行的金融债券（央行票据、政策性金融债券等）利息免征个人所得税，铁路债减半征收个人所得税。

③ 对基金取得的公开发行和转让的上市公司股票取得的股息红利，持股期限超过 1 年的，免征个人所得税；

持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；

持股期限在 1 个月以上、1 年以内（含 1 年）的，减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。

（二）基金投资者（包括个人和机构）投资基金的税收

1. 机构投资者投资基金的税收

(1) 机构投资者买卖基金份额属于金融商品转让，应按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额计征增值税。但机构投资者购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让。

(2) 机构投资者买卖基金份额暂免征收印花税。

(3) 机构投资者在境内买卖基金份额获得的差价收入，应并入企业的应纳税所得额，征收企业所得税。机构投资者从基金分配中获得的收入，暂不征收所得税。

2. 个人投资者投资基金的税收

(1) 个人投资者买卖基金份额免征增值税。

(2) 个人投资者买卖基金份额暂免征收印花税。

(3) 个人投资者从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税。

(4) 个人投资者申购和赎回基金份额取得的差价收入，暂不征收个人所得税。

第五节 基金的管理

了解基金的投资理念与投资风格；

掌握基金公司的投资管理过程；

熟悉主要的基金业绩评估方法。

一、基金的投资理念与投资风格

1、投资理念

投资理念从其本质上说就是指，投资者对投资目的的认识和对投资方法的认知。投资理念包含两个层面：一是为什么要投资，即投资的目的是什么；二是怎样投资，即投资的方法是什么。

么。

2、投资风格

基金投资风格是指基金经理在资产组合管理过程中所采用的某一特定方式或投资目标，是严格按照承诺对资产进行配置以获取预期收益的投资战略或计划。

二、基金的投资管理

基金投资管理，是指基金管理人按照基金合同的约定，在规定的投资范围内，按照既定的投资策略，实现基金投资目标的过程。基金投资管理在基金运作中处于核心作用，其他活动都围绕和服务这一核心活动。

一般而言，基金投资管理的流程包括以下环节

（1）研究部门提供研究报告。

研究部门通过自身研究及借助外部研究机构形成有关上市公司分析、行业分析、宏观经济分析、证券市场分析等各类报告，为基金的投资管理提供决策依据。

（2）投资决策委员会决定基金总体投资计划。

投资决策委员会在认真分析研究部门提供的研究报告及投资建议的基础上，根据现行法规、基金合同的有关规定，制订包括基金投资原则、策略、投资限制及投资权限等在内的总体投资计划。

（3）基金经理拟订投资组合具体方案。

根据投资决策委员会的决议，基金经理在研究部门的支持下，结合自身对证券市场和上市公司的分析判断，拟订投资组合和投资方案，向交易部下达投资指令。

（4）交易部门依据基金经理的投资指令执行交易。

交易部门制定交易策略，通过交易系统接收交易指令，对合法合规、完整的投资指令予以执行。

按规定，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易，投资指令经风险控制部门的审核，确认其合法、合规与完整后方可执行。

2. 基金投资风险管理

对基金投资风险进行有效管理是基金投资管理中的重要内容。在基金管理人的投资管理活动中，基金投资面临外部风险与内部风险，其中，

外部风险包括市场风险、政策风险等系统性风险和信用风险、经营风险等非系统性风险；

内部风险包括基金管理人的合规风险、操作风险和职业道德风险等。

（1）外部风险。按照是否可以通过分散投资来降低风险的标准，可以将外部风险划分为系统性风险和非系统性风险。在投资运作中，基金可以通过在一定范围内分散投资来降低非系统性风险，但系统性风险不能通过分散投资来降低。

（2）内部风险。内部风险主要指来自基金管理人方面的风险，是指基金管理人在基金管理过程中产生的风险。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术都将影响基金的收益水平。内部风险多属于非系统性风险，通过采取针对性的措施，内部风险大多能够得到有效的控制。

三、基金的业绩评估

为了对基金业绩进行有效评价，以下因素必须加以考虑。

（一）基金业绩评估概述

1. 投资目标与范围

2. 基金风险水平

3. 基金规模

4. 时期选择

（二）基金业绩评价指标

1. 特雷诺指数

1965 年，杰克·特雷诺（JackL.Treynor）在美国《哈佛商业评论》上发表《如何评价投资基金的管理》一文，首次提出一种评价基金业绩的综合指标，即特雷诺指数。

特雷诺指数表示的是基金承受每单

因此特雷诺利用单位系统性风险所获得的超额收益率来衡量投资基金的业绩。用公式表示为：

$$T_i = \frac{\overline{R_i} - \overline{R_f}}{\beta_i}$$

式中， T_i ——特累诺绩效指标；

$\overline{R_i}$ ——i基金在样本期内的平均收益率；

$\overline{R_f}$ ——样本期内的平均无风险收益率；

$\overline{R_i} - \overline{R_f}$ ——i基金在样本期内的平均风险溢价；

β_i ——基金投资组合所承担的系统风险。

位系数风险所获取风险收益的大小，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。特雷诺指数的问题是无法衡量基金的风险分散程度， β 值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低，因此，当基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大。因此，特雷诺指数不能评估基金经理分散和降低非系统性风险的能力。

2. 夏普指数

1966 年，威廉·夏普（WilliamF.Sharpe）在美国《商业学刊》上发表《共同基金的业绩》一文，提出用单位总风险的超额收益率来评价基金业绩，即夏普指数。夏普指数把资本市场线作为评估标准，是在对总风险进行调整基础上的基金业绩评估方式。其计算公式为：

$$S_i = \frac{\overline{R_i} - \overline{R_f}}{\sigma_i}$$

式中， S_i ——夏普绩效指标；

$\overline{R_i}$ ——i基金在样本期内的平均收益率；

$\overline{R_f}$ ——样本期内的平均无风险收益率；

$\overline{R_i} - \overline{R_f}$ ——i基金在样本期内的平均风险溢价；

σ_i ——i基金收益率的标准差，即基金投资组合所承担的总风险。

夏普指数和特雷诺指数一样，能够反映基金经理的市场调整能力，夏普指数越大，表示基金绩效越好。和特雷诺指数不同的是，特雷诺指数只考虑系统风险，而夏普指数同时考虑了系统风险和非系统性风险。因此，夏普指数还能够反映基金经理分散和降低非系统性风险的能力。

3. 詹森指数

1968年，迈克尔·詹森（Michael C. Jensen）在《财务学刊》上发表了《1945~1964年间共同基金的业绩》一文，提出了一种以资本资产定价模型（CAPM）为基础的评价基金业绩的绝对指标，通常被称为詹森 α 。詹森指数是一种在风险调整基础上的绝对绩效度量方法，表示在完全的风险水平情况下，基金经理对证券价格的准确判断能力。其计算公式为：

$$\alpha_j = \overline{R_i} - [\overline{R_f} + \beta_{iM}(\overline{R_M} - \overline{R_f})]$$

式中，

α_j ——詹森绩效指标；

$\overline{R_i}$ ——i基金在样本期内的平均收益率；

$\overline{R_f}$ ——样本期内的平均无风险收益率；

$\overline{R_M}$ ——市场平均收益率。

若 $\alpha_j=0$ 则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异。当 $\alpha_j>0$ 时，说明基金表现要优于市场指数表现；当 $\alpha_j<0$ 时，说明基金表现要弱于市场指数的表现。

第六节 证券投资基金的监管与信息披露

一、基金监管

二、基金信息披露

一、基金监管

熟悉基金监管的含义与作用；

熟悉我国基金监管机构和自律组织；

熟悉对基金机构的监管内容；

掌握对公募基金销售活动的监管内容；

掌握对公募基金投资与交易行为的监管的内容；

（一）基金监管的含义与作用

基金监管是指监管部门运用法律的、经济的以及必要的行政手段，对基金市场参与者行为进行的监督与管理。基金监管对于维护证券市场的良好秩序、提高证券市场效率、保护基金份额持有人利益均具有重大意义。

（二）基金监管目标

基金监管目标是指基金监管所要达到的目的和效果，是基金监管活动的出发点和价值归宿。我国基金监管的目标是：保护投资人及相关当事人的合法权益；规范基金活动，保证市场的公平、效率和透明，降低系统风险；促进证券投资基金和资本市场的健康发展。

（三）基金监管机构和自律组织

中国证监会是我国基金市场的监管主体，依法对基金市场参与者的行为进行监督管理，中国证券投资基金业协会作为我国证券业的自律性组织，对基金业实施行业自律管理；此外证券交易所负责组织和监督基金的上市交易，并对上市交易基金的信息披露进行监督。

1. 中国证监会对基金市场的监管

中国证监会各地方证监局主要负责对经营所在地在本辖区内的基金管理公司进行日常监管，并负责对辖区内异地基金管理公司的分支机构及基金代销机构进行日常监管。

中国证监会可以通过检查、调查取证、限制交易、行政处罚等多种措施对基金市场加强监管。

2. 协会的行业自律管理

中国证券投资基金业协会是我国证券投资基金行业的自律性组织，对会员及其从业人员实施自律管理，制定和实施行业自律规则、行业执业标准和业务规范，监督、检查会员及其从业人员的执业行为。

3. 证券交易所的自律管理

证券交易所作为自律管理的法人，依法对基金上市及相关信息披露等活动进行管理，对基金在交易所的投资交易实行监控。

（四）基金监管内容

1. 对基金机构的监管

包括对基金管理人、基金托管人、基金销售机构等的监管。

担任公募基金的基金管理人只能由基金管理公司或者中国证监会按照规定核准的其他机构担任。基金管理公司注册资本不得低于一亿元人民币，且必须为实缴货币资本。基金托管人由依法设立的商业银行或者其他金融机构担任。

从事公募基金的销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、评价、信息技术系统服务等基金服务业务的机构，应按照中国证监会的规定进行注册或者备案。

2. 对公募基金募集的监管

公开募集基金应当经中国证监会注册。未经注册，不得公开或者变相公开募集基金。基金募集期满，达到设立标准的，应向中国证监会办理基金备案手续。

3. 对公募基金销售活动的监管

中国证监会及其派出机构按照审慎监管原则，可以要求基金销售相关机构及其股东、实际控制人报送相关信息、材料，定期或者不定期对基金销售相关机构从事基金销售业务及相关服务业务的情况进行非现场或者现场检查。

独立基金销售机构发生下列事项的，应当在 5 个工作日内向住所地中国证监会派出机构备案

- (1) 变更公司章程、名称、住所、组织形式、经营范围、注册资本、高级管理人员；
- (2) 新增持有 5% 以上股权的股东，变更控股股东、实际控制人；
- (3) 持有 5% 以上股权的股东变更姓名、名称，或者质押所持独立基金销售机构的股权；
- (4) 设立、撤销分支机构，变更分支机构名称、营业场所；
- (5) 对外进行股权投资或者提供担保；
- (6) 中国证监会规定的其他事项。

4. 对公募基金投资与交易行为的监管

我国《证券投资基金法》规定，基金财产应当用于上市交易的股票、债券以及中国证监会规定的其他证券品种。具体而言，目前我国的基金主要可投资于国内依法公开发行上市的股票、非公开发行股票、国债、企业债券和金融债券、公司债券、货币市场工具、资产支持证券等。基金财产不得用于下列投资或者活动：

承销证券；向他人贷款或者提供担保；从事承担无限责任的投资；买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；向其基金管理人、基金托管人出资；从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有下列情形：

- 1) 一只基金持有一家公司发行的证券，其市值超过基金资产净值的 10%；
- 2) 同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，其市值超过该证券的 10%；
- 3) 基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额超过该基金的总资产，单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
- 4) 一只基金持有其他基金（不含货币市场基金），其市值超过基金资产净值的 10%，但基金中基金除外；
- 5) 基金中基金持有其他单只基金，其市值超过基金资产净值的 20%，或者投资于其他基金中基金；
- 6) 基金总资产超过基金净资产的 140%；
- 7) 违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定；
- 8) 中国证监会规定禁止的其他情形。

完全按照有关指数的比例进行证券投资的基金品种可以不受前款（1）项、（2）项规定的比例限制。

5. 对公募基金信息披露的监管

基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

二、基金信息披露

熟悉基金信息披露的含义与作用；

掌握基金信息披露的禁止性规定；

熟悉基金募集信息披露、运作信息披露和临时信息披露的内容。

（一）基金信息披露的含义与作用

基金的信息披露是指基金信息披露义务人按照法律、行政法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性的活动。基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

强制性的基金信息披露制度，有利于培育和完善市场运行机制，有利于防止利益冲突与利益输送，增强市场参与各方对市场的理解和信心。

（二）基金信息披露的禁止性规定

1. 禁止进行虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2. 禁止对基金的证券投资业绩进行预测
3. 禁止违规承诺收益或者承担损失
4. 禁止诋毁其他基金管理人、托管人或者基金销售机构
5. 禁止登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字

（三）基金信息披露的分类

基金信息披露大致可分为基金募集信息披露、运作信息披露和临时信息披露三大类。

1. 基金募集信息披露

基金募集信息披露可以分为首次募集信息披露和存续期募集信息披露。

存续期募集信息披露主要指开放式基金在基金合同生效后每 6 个月披露一次更新的招募说明书。

2. 基金运作信息披露

基金运作信息披露文件包括基金份额上市交易公告书（封闭式基金）、基金净值公告、基金年度报告、半年度报告、季度报告。其中，基金年度报告、半年度报告和季度报告被统称为“基金定期报告”。

对开放式基金而言，在开放申购和赎回后，会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。对货币基金而言，货币基金每日分配收益，份额净值保持一元不变，因此货币基金不像一般开放式基金那样披露每个开放日的份额净值，而是需要披露收益公告，包括每万份基金收益和最近 7 日年化收益率。

基金管理人应在每个季度结束之日起 15 个工作日内编制基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。基金季度报告主要包括基金概况、主要财务指标和净值表现、管理人报告、投资组合报告、开放式基金份额变动情况等内容。其中投资组合报告需要披露基金资产组合，按行业分类的股票投资组合，前 10 名股票明细，按券种分类的债券投资组合，前 5 名债券明细，投资贵金属、股指期货、国债期货等情况。

3. 基金临时信息披露

如果预期某种信息可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响，则该信息为重大信息，相关事件为重大事件，信息披露义务人应当在重大事件发生之日起 2 日内编制并披露临时报告书。

第七节 非公开募集证券投资基金

掌握对非公开募集证券投资基金的基本规范；

熟悉私募基金的募集程序；

熟悉私募基金的信息披露。

一、非公开募集证券投资基金的基本规范

在我国，非公开募集证券投资基金（简称私募基金）合格投资者累计不得超过 200 人。

合格投资者是指具备相应风险识别和承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于 100 万元人民币且符合下列标准的单位和个人：

（1）净资产不低于 1000 万元的单位；

（2）金融资产不低于 300 万元或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元的个人。社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金，依法设立并在中国证券投资基金业协会备案的投资计划，投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员视为合格投资者。

私募基金可采用公司型、合伙型、契约型三种组织形式。

二、私募基金的募集

在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记的机构可以自行募集其设立的私募基金，在中国证监会注册取得基金销售业务资格并已成为中国证券投资基金业协会会员的机构可以受私募基金管理人的委托募集私募基金。其他任何机构和个人不得从事私募基金的募集活动。

私募基金募集应当履行下列程序：

- （一）特定对象确定；
- （二）投资者适当性匹配；
- （三）基金风险揭示；
- （四）合格投资者确认；
- （五）投资冷静期；
- （六）回访确认。

三、私募基金的信息披露

私募基金管理人应当按照规定通过中国证券投资基金业协会指定的私募基金信息披露备份平台报送信息，投资者可以登录中国证券投资基金业协会指定的私募基金信息披露备份平台进行查询。

私募基金运行期间，信息披露义务人应当在每季度结束之日起 10 个工作日内向投资者披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。

单只私募证券投资基金管理规模金额达到 5000 万元以上的，应当持续在每月结束之日起 5 个工作日内向投资者披露基金净值信息。

私募基金运行期间，信息披露义务人应当在每年结束之日起 4 个月以内向投资者披露以下信息：报告期末基金净值和基金份额总额；基金的财务情况；基金投资运作情况和运用杠杆情况；投资者账户信息，包括实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额等；投资收益分配和损失承担情况；基金管理人取得的管理费和业绩报酬，包括计提基准、计提方式和支付方式；基金合同约定的其他信息。

造烛求明，读书求理。